

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3187/2535

อัยการ ลพบุรี
นาย ไพรัชย์ อิ่ม กมล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 ทวิ

จำเลยพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นของญาติจำเลยการที่จำเลยพาอาวุธปืนติดตัวอยู่ในที่อยู่อาศัยของจำเลยเองจึงไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควร.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองสั้น 1 กระบอก ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ พร้อมกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จำนวน 1 นัดไว้ในความครอบครองและพาไปในหมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91 และริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 ประกอบกับ

มาตรา 72 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ลงโทษตามมาตรา 7 ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่งซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี และผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 เดือน เรียงกระทงลงโทษเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน คำรับในชั้นจับกุมและสอบสวนกับข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 เดือน และริบอาวุธปืนกับกระสุนปืนของกลาง จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ในข้อหาพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับ 6,000 บาทอีกสถานหนึ่งลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้ยกฟ้องในข้อหาพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองสั้นพร้อมด้วยกระสุนปืน 1 นัด ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คงมีปัญหาคำต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าจำเลยได้พาอาวุธปืนพร้อมด้วยกระสุนปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรด้วยหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยพร้อมด้วยอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางได้ที่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวประวิง แสนคำ และในขณะที่จับกุมที่บ้านดังกล่าวกำลังมีงานศพมารดาของเจ้าของบ้าน โจทก์นำสืบว่าในชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืนพร้อมด้วยกระสุนปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควรด้วย ส่วนจำเลยนำสืบว่า จำเลยเป็นหลานของนางสาวประวิงเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ นางหอมผู้ตายเป็นย่าของจำเลย จำเลยไปอยู่อาศัยในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อ

ดูแลนางหอมและช่วยทำนาได้ราว3 ปี แล้ว จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมและ
สอบสวนเพราะเจ้าพนักงานตำรวจบอกว่าข้อหาทั้งสองเหมือนกัน ศาลฎีกาพิเคราะห์
แล้วเห็นว่าในชั้นพิจารณาไม่มีพยานบุคคลของโจทก์ปากใดยืนยันว่าจำเลยไม่ได้อยู่
อาศัยในบ้านที่เกิดเหตุ คงปรากฏหลักฐานตามเอกสารในสำนวนคือบันทึกการจับกุม
เอกสารหมาย จ.1 และคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.3 ว่า
จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่11 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรีอันเป็นคนละแห่งกับบ้านที่เกิดเหตุ ซึ่งความข้อนี้จำเลยก็นำสืบอยู่ว่า
ในขณะที่ถูกจับเจ้าพนักงานตำรวจได้ขอบัตรประจำตัวของจำเลยไว้จึงอาจเป็นไปได้ว่า
ทั้งในชั้นจับกุมและสอบถามเจ้าพนักงานตำรวจได้บันทึกภูมิลำเนาของจำเลยตาม
หลักฐานในบัตรประจำตัว ส่วนพยานจำเลยนอกจากตัวจำเลยจะเบิกความยืนยันว่า
จำเลยไปอยู่ที่บ้านเกิดเหตุก่อนถูกจับกุมเป็นเวลาประมาณ 3 ปีแล้ว จำเลยยังมี
นางสาวประวิงเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและนายสอาด วิชัยศรี ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เกิด
เหตุมาเบิกความรับรองด้วยโดยเฉพาะนายสอาดเป็นพยานคนกลางไม่มีเหตุให้
ระแวงว่าจะเบิกความช่วยเหลือจำเลยพยานหลักฐานจำเลยจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า
จำเลยพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุจริง การที่จำเลยพาอาวุธปืนติดตัวอยู่ในที่อยู่
อาศัยของจำเลยเองจึงไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้
รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ